

1500047-28.2021.8.26.0659

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Érica Midori Sanada

Comarca: Vinhedo

Foro: Foro de Vinhedo

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 20/09/2022

... legal, afigurando-se legítima e sem qualquer vício.

Nesse sentido:

Ementa: Tráfico de entorpecentes - Prisão em flagrante - Apreensão de quantidade razoável de crack - Depoimentos dos policiais coerentes e sem desmentidos - Responsabilidade do acusado comprovada - Condenação mantida; Tráfico de entorpecentes - Plena indicação de que o réu se dedica a atividades ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Vinhedo

Foro de Vinhedo

2ª Vara

Estrada da Boiada, 530, Vinhedo - SP - cep 13289-086

1500047-28.2021.8.26.0659 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500047-28.2021.8.26.0659

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CARLOS ALEXANDRE ANTONIO COSTA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Érica Midori Sanada

Vistos.

CARLOS ALEXANDRE ANTONIO COSTA e DEIVID JOSÉ SOARES, já devidamente qualificados nos autos, estão sendo processados como incurso nas penas do artigo 155, § 4º, incisos I e IV, do Código Penal, porque no dia 28 de dezembro de 2020, por volta das 01h30min, na Rua Luís Mingarelli, n. 182, Centro, nesta cidade e Comarca de Vinhedo, previamente ajustados e agindo em conluio, teriam subtraído para proveito comum, após rompimento de obstáculo (cf. laudo a ser juntado oportunamente), moedas que estavam no interior do caixa, no valor de R\$ 30,00, pertencentes ao estabelecimento comercial denominado Café com flores.

A denúncia foi recebida em 31 de março de 2021 (pág. 106/107).

O réu CARLOS, inicialmente foi citado por EDITAL (pág. 215/216), tendo sido determinada a suspensão do processo e do prazo prescricional em relação a ele (pág. 224/225).

O réu DEIVID foi devidamente citado (pág. 172/173) e apresentou defesa (pág. 194/198).

Na resposta à acusação, a Defesa do réu DEIVID afirmou não haver provas de autoria, e ainda, que não há laudo pericial do local dos fatos. Aduziu que o réu é dependente químico. Em caso de condenação, pugnou pela desclassificação para o delito de furto simples. Ao final, pugnou pela sua absolvição e arrolou as mesmas testemunhas de acusação.

Em audiência de instrução, foram ouvidas as testemunhas arroladas, tendo, por fim, o réu DEIVID sido interrogado.

Por fim, as partes se manifestaram em alegações finais.

É o relatório.
FUNDAMENTO E DECIDO.

Da Materialidade:

A materialidade ficou demonstrada pela portaria (pág. 05), pelo boletim de ocorrência (pág. 06/07, 08/09 e 30/31), pelo relatório de investigação, com imagens das câmeras de vigilância do local (pág. 33), pelo link com imagens das câmeras de vigilância do local (pág. 36), pelo LAUDO PERICIAL do LOCAL DOS FATOS (pág. 303/308), bem como pelos depoimentos prestados na fase policial e em juízo.

Do Conjunto Probatório:

Na fase policial, o réu DEIVID JOSÉ SOARES, assim relatou:

“Que confessa que foi o autor do furto e que estava sob efeito de bebida alcoólica na ocasião dos fatos. Que faz oito dias que está na cidade de Vinhedo e conhece Carlos há cerca de três dias”. Em Juízo, declarou que é verdade o que consta na denúncia. No dia estava em situação de rua e ingressou no estabelecimento. Era usuário de drogas. Conhecia o Carlos da rua. É usuário de drogas há mais de 20 anos. Está arrependido. No dia dos fatos, estava sob efeito de drogas. Não foi um crime premeditado, foi instantâneo.

Por sua vez, ainda na fase policial, o réu CARLOS ALEXANDRE ANTONIO COSTA, assim esclareceu:

“Que ESTAVA NA RUA QUANDO ENCONTROU COM UM INDIVÍDUO QUE NÃO SABE DIZER O NOME, DISSE SOMENTE QUE POR IDÉIA DO INDIVÍDUO DESCONHECIDO, FORAM ATÉ O CAFÉ FLORES E AO ADENTRAREM O ALARME DISPAROU, ENTÃO SAIRAM EM SEGUIDA”.
Dando continuidade, o representante da vítima G.S.F.R., assim relatou na fase policial:

“Que é proprietário do estabelecimento denominado "Café com Flores" nesta cidade. Na data dos fatos, o alarme do café disparou na madrugada e o declarante somente soube dos acontecimentos na parte da manhã, momento em que acionou a guarda civil municipal. Pelas imagens das câmeras de segurança pôde visualizar dois indivíduos que quebraram a porta frontal, sendo que o vidro tem o valor de R\$ 2.000,00 e os demais itens de instalação no valor de R\$ 1.000,00. No interior, foram quebradas a bomba do aquário no valor de R\$ 400,00 (a qual foi consertada pelo próprio declarante); cadeiras, subtraíram moedas do caixa (aproximadamente R\$ 30,00), abriram garrafas de bebidas, entre outros. O declarante sofreu o prejuízo do valor da porta, pois os demais itens ele conseguiu arrumar sem gastos. Informa ainda, que não conhece os indiciados e que não os havia visto no dia dos fatos”. Em Juízo, relatou que no dia 28 o restaurante estava fechado. O alarme, quando toca, alerta o

telefone. Soube somente no dia seguinte, pois o telefone estava desligado. Foi usada a porta lateral para ingressar no restaurante, que estava todo vandalizado. Teve danos no aquário, todas as garrafas que estavam no bar foram destruídas, a porta de vidro, no valor de 2 mil reais, foi destruída. O dano total chegou a cerca de quatro mil reais. Não sabe como a guarda chegou nos réus. As câmeras do restaurante pegaram dois indivíduos. Não tem conhecimento se os réus confessaram. Não recuperou nenhum bem subtraído. Foi acionado o seguro. Houve ressarcimento. Os réus acessaram o jardim do restaurante pela grade que fica ao lado da porta principal e quebraram a porta de vidro que dá acesso ao interior do estabelecimento.

Na sequência, o guarda municipal LEANDRO JOSÉ BIDUTTI FERREIRA, assim consignou na fase policial:

“Que COMPARECE NESTA UNIDADE POLICIAL, INFORMANDO QUE EM PATRULHAMENTO TOMARAM CIÊNCIA DA TENTATIVA DE FURTO PELO LOCAL DOS FATOS, COM BASE NAS IMAGENS DE CFTV DO LOCAL, VISUALIZARAM O INVESTIGADO CARLOS, E ENTÃO CONDUZIRAM O INVESTIGADO ATÉ ESSA UNIDADE POLICIAL PARA PRESTAR ESCLARECIMENTO E QUALIFICAÇÃO, E COM BASE EM UMA OCORRÊNCIA NÃO CRIMINAL, RDO 1.004/2020 PLANTÃO DE VINHEDO, FOI POSSÍVEL A QUALIFICAÇÃO DO OUTRO INVESTIGADO, AS IMAGENS DE CFTV SERÃO ANALISADAS PELO "SIG" DE VINHEDO POSTERIORMENTE, PARA ELUCIDAÇÃO DA AUTORIA, O RDO 1314/2020 DE.POL.VINHEDO DE DANO SERÁ CANCELADO POR ORIENTAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL”.

Por fim, o guarda municipal TIAGO LUIZ RIBEIRO, assim esclareceu na fase policial:

“Que COMPARECE NESTA UNIDADE POLICIAL, INFORMANDO QUE EM PATRULHAMENTO TOMARAM CIÊNCIA DA TENTATIVA DE FURTO PELO LOCAL DOS FATOS, COM BASE NAS IMAGENS DE CFTV DO LOCAL, VISUALIZARAM O INVESTIGADO CARLOS, E ENTÃO CONDUZIRAM O INVESTIGADO ATÉ ESSA UNIDADE POLICIAL PARA PRESTAR ESCLARECIMENTO E QUALIFICAÇÃO, E COM BASE EM UMA OCORRÊNCIA NÃO CRIMINAL, RDO 1.004/2020 PLANTÃO DE VINHEDO, FOI POSSÍVEL A QUALIFICAÇÃO DO OUTRO INVESTIGADO, AS IMAGENS DE CFTV SERÃO ANALISADAS PELO "SIG" DE VINHEDO POSTERIORMENTE, PARA ELUCIDAÇÃO DA AUTORIA, O RDO 1314/2020 DE.POL.VINHEDO DE DANO SERÁ CANCELADO POR ORIENTAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL”. O que foi ratificado em Juízo, esclarecendo que estavam em patrulhamento em um local com muita gente que faz uso de drogas, abordaram um indivíduo e o identificaram como um dos autores. A identificação dos autores ocorreu na madrugada. Não se recorda de objetos da vítima em posse dos autores. Os autores confessaram informalmente o crime, o que foi retificado na delegacia. Não conhecia os réus.

Do Valor das Provas:

Do Depoimento do Representante da Vítima:

Não há razões para que os depoimentos prestados pelo representante da vítima sejam acolhidos com reserva, já que “em delitos como o da espécie, prevalecendo, sem qualquer razão para retificação dos autores, a palavra da vítima é de fundamental importância” (TACrim – Ap. nº. 440.643-6 – 8ª Câmara – j. 23.7.86 – Rel. Juiz Canguçu de Almeida, v.u., JUTACrim 91/407).

É inegável, consoante a jurisprudência majoritária, que a palavra da vítima, em sede de delitos patrimoniais, é extremamente relevante, pois, a princípio, não tem ela qualquer motivo para incriminar quem quer que seja.

Nesse sentido, importante colacionar os seguintes julgados:

“A palavra da vítima, em caso de roubo, deve prevalecer a do réu, desde que serena, coerente, segura e afinada com os demais elementos de convicção existentes nos autos” (TACRIM-SP-AC Rel. Celso Limongi JUTACRIM 94/341).

"Constitui prova suficiente para condenação em crime de roubo o fato da vítima reconhecer o agente com firmeza e determinação, uma vez que não tem motivo algum para incriminar um desconhecido falsamente" (TACRIM-SP-AC- Rel. Passos de Freitas RJD 22/309).

"A palavra da vítima, quando se trata de demonstrar a ocorrência de subtração e do reconhecimento da autoria em um roubo, é de suma valia. Ela é a pessoa que possui contato direto com o roubador ou com os roubadores" (Rel. ALMEIDA BRAGA JUTACRIM 100/250).

Como se viu, o quadro probatório é bastante sólido, diante das circunstâncias dos fatos e das declarações do representante da vítima.

Vê-se, assim, que a prova é robusta e comprova, à saciedade, a prática do delito pelo acusado.

Dos Depoimentos dos Guardas Municipais:

A lei penal não furta valor ao testemunho dos agentes de segurança, na medida em que não os dispensa do compromisso de dizer a verdade e nem os poupa do crime de falso testemunho, caso venham a sonegar ou adulterar os fatos.

Anoto que pequenas divergências nos depoimentos das testemunhas não são suficientes para afastar tal prova.

Ademais, nada há nos autos a apontar que tivessem as testemunhas algum interesse em incriminar falsamente o acusado, até porque sequer o conheciam.

Vale conferir a sólida argumentação do culto Des. Osni Pereira, retiradas de voto apresentado quando de julgamento de caso análogo por envolver o debate a respeito do testemunho policial:

"São cansativas as alegações costumeiras contra a palavra dos policiais, como se eles sempre agissem fora da lei, em prejuízo de todos os acusados presos e autuados em flagrante. Mas, os depoimentos prestados por policiais não podem ser sumariamente desprezados apenas em razão de sua condição funcional, devendo ser aferida a sua credibilidade em função do exame atento do conjunto probatório existente nos autos. E na espécie em julgamento, nada indica que os policiais militares ouvidos como testemunhas possam ter pretendido forjar essa acusação contra o apelante, a quem nem sequer conheciam" (TJSP, Apelação Criminal nº 0008782-89.2011.8.26.0590, 16ª Câmara Criminal, julgado em 27/01/2015, VU).

Consigno que o próprio Colendo Supremo Tribunal Federal deixou assentado:

"O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar, tal como ocorre com as demais testemunhas, que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (HC nº 74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de Mello).

Portanto, denota-se que o conjunto probatório foi hábil em comprovar a materialidade e autoria do crime.

Do Crime de Furto Consumado:

É certo que o delito de furto atingiu sua consumação.

Restou demonstrado nos autos, que o réu DEIVID, previamente ajustado e agindo em

conluio com outro indivíduo, subtraiu para proveito comum, após rompimento de obstáculo (cf. laudo de pág. 303/308), moedas que estavam no interior do caixa, no valor de R\$ 30,00, pertencentes ao estabelecimento comercial denominado Café com flores.

Em seu depoimento, esclareceu o representante da empresa vítima, que o alarme do local disparou na madrugada e pela manhã soube dos acontecimentos, momento em que acionou a Guarda Municipal. Pelas imagens das câmeras de vigilância, pôde ver dois indivíduos que quebraram a porta frontal, cujo vidro tem o valor de R\$ 2.000,00 e demais itens de instalação no valor de R\$ 1.000,00. No interior do estabelecimento, ainda quebraram a bomba do aquário, no valor de R\$ 400,00 e cadeiras. Subtraíram moedas do caixa, no valor aproximado de R\$ 30,00 e abriram algumas bebidas.

Em seus depoimentos, esclareceram os guardas municipais, que tomaram conhecimento do furto pelo local dos fatos. Com base nas imagens das câmeras de vigilância, visualizaram os réus e os conduziram até à Delegacia de Polícia, oportunidade em que confessaram a prática do furto.

Na fase policial o réu DEIVID confessou a prática do delito, esclarecendo que estava sob efeito de bebida alcoólica. Em Juízo, ratificou seu interrogatório.

O conjunto probatório constante nos autos, em especial o relatório de investigação, com imagens das câmeras de vigilância do local (pág. 33), bem como o link com imagens das câmeras de vigilância do local (pág. 36), demonstram o réu e o comparsa adentrando no local para a prática do furto.

Vale aqui consignar, que embora a Defesa tenha alegado que o réu é dependente químico, não há qualquer indício nos autos nesse sentido, e ainda, que tenha se declarado usuário de drogas, não há qualquer prova, de que tal dependência tenha tirado ou reduzido o seu discernimento sobre os atos praticados.

Ademais, a vítima e os guardas municipais não teriam qualquer motivo para incriminar o réu. Portanto, cabia a ele, provar sua versão, fato do qual não se desincumbiu, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal.

Por fim, não há dúvidas no que tange à consumação do delito.

Nesse sentido:

Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desviada. STJ. 3ª Seção. REsp 1.524.450-RJ, Rel. Min. Nefi Cordeiro, julgado em 14/10/2015 (recurso repetitivo) (Info 572).

Diante do exposto, restou comprovada a materialidade do crime de furto, bem como a autoria do réu.

Das Qualificadoras:

Do Rompimento de Obstáculo:

Conforme constou na denúncia, o réu adentrou no local mediante rompimento e destruição de obstáculo.

Em seu depoimento, a vítima esclareceu que eles adentraram no local, quebrando a porta de vidro frontal.

O artigo 171 do Código de Processo Penal exige perícia no local, para comprovar o rompimento.

O laudo pericial do local dos fatos (pág. 303/308), demonstra claramente a destruição e o rompimento de obstáculo.

A prova oral em consonância com a prova pericial é robusta no sentido de constatar a qualificadora de rompimento de obstáculo, nesse sentido:

APELAÇÃO DA DEFESA. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E PELO CONCURSO DE AGENTES E CORRUPÇÃO DE MENOR. VALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO "PER RELATIONEM". MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. "RES" ENCONTRADA EM PODER DO RECORRENTE, O QUE EXIGE EXPLICAÇÃO SOBRE A POSSE ESPÚRIA DO BEM. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. TESTEMUNHOS DE AGENTES PÚBLICOS. VALIDADE. PRECEDENTES. QUALIFICADORAS DEMONSTRADAS. FURTO TENTADO. CORRUPÇÃO DE MENOR. RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL. DOSIMETRIA DA PENA ALTERADA. REGIME ABERTO MANTIDO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO. 1. A remissão feita pelo Magistrado referindo-se, expressamente, aos fundamentos (de fato e/ou de direito) que deram suporte a anterior decisão (ou, então, a Pareceres do Ministério Público ou, ainda, às informações prestadas por Órgão apontado como coator) constitui meio apto a promover a formal incorporação, ao ato decisório, da motivação a que o juiz se reportou como razão de decidir, tal como se verifica na espécie. Fundamentação "per relationem". Inexistência de afronta à norma constitucional insculpida no art. 93, IX, da Constituição Federal. Precedentes do STF (AI 825.520 AgRED/SP - Rel. Min. Celso de Mello - j. 31.05.2011; AI 814.640/RS - Rel. Min. Ricardo Lewandowski - j. 02.12.2010; HC 92.020/DF - Rel. Min. Joaquim Barbosa - j. 21.09.2010; HC 101.911/RS - Rel. Min. Cármen Lúcia - j. 27.04.2010; HC 100.221/RJ - Rel. Min. Marco Aurélio - j. 04.05.2010; HC 94.384/RS - Rel. Min. Dias Toffoli - j. 02.03.2010; Emb. Decl. MS 25.936-1/DF - Rel. Min. Celso de Mello - j. 13.06.2007; HC 98.814/RS - Rel. Min. Ellen Gracie - j. 23.06.2009; HC 94.243/SP - Rel. Min. Eros Grau - j. 31.03.2009; HC 96.517/RS - Rel. Min. Menezes Direito - j. 03.02.2009; RE 360.037/SC - Rel. Min. Cezar Peluso - j. 07.08.2007; HC 75.385/SP - Rel. Min. Nelson Jobim - j. 07.10.1997). 2. Materialidades e autorias comprovadas com relação aos crimes de furto e de corrupção de menor. 3. Caso concreto indica o dolo adequado às espécies, sobretudo pelas provas orais, colhidas perante o contraditório, recepcionadas pelas demais provas dos autos. 3. Furto. Encontro da "res furtiva" em poder do agente, a lhe impor o ônus, do qual não se desincumbiu, de explicar tal posse, de início muito comprometedor. Precedentes do TJSP (Ap. 0000880-56.2011.8.26.0244 - 8ª C Rel. Des. Alcides Malossi Junior - j. 23.02.2017 - DJe 23.02.2017; Ap. 0023445-74.2015.8.26.0405 - 3ª C - Rel. Des. Ruy Alberto Leme Cavaleiro - j. 14.02.2017 - DJe 14.02.2017; Ap. 0002534-30.2011.8.26.0357 - 8ª C - Rel. Des. Carlos Monnerat - j. 09.02.2017 - DJe 16.02.2017; Ap. 0002710-04.2014.8.26.0066 - 9ª C - Rel. Des. Souza Nery - j. 15.12.2016 - DJe 09.01.2017 e Ap. 3001436-92.2013.8.26.0484 - 8ª C - Rel. Des. Grassi Neto - j. 22.09.2016 - DJe 31.01.2017). 4. Os depoimentos judiciais de policiais, militares ou civis e de guardas civis, têm o mesmo valor dos depoimentos oriundos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais. Entendimento contrário seria e é chapado absurdo, porque traduziria descabido e inconsequente preconceito, ao arrepio, ademais, das normas Constitucionais e legais. No duro, inexistente impedimento ou suspeição nos depoimentos prestados por policiais, militares ou civis, ou por guardas civis, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, chamando-os à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. Logo, são manifestas a ilegalidade e mesmo a inconstitucionalidade de entendimentos que subtraíssem, "a priori", valor dos sobreditos depoimentos judiciais pelo simples fato de terem sido prestados por pessoas revestidas da qualidade de policiais "lato sensu". Precedentes do STF (HC 87.662/PE Rel. Min. Carlos Ayres Brito j. 05.09.06; HC 73.518-5 Rel. Min. Celso de Mello DJU 18.10.96; HC 70.237 Rel. Min. Carlos Velloso RTJ 157/94) e do STJ (AgRg no AREsp 262.655/SP Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze j. 06.06.13; HC 177.980/BA Rel. Min. Jorge Mussi j. 28.06.11; HC 149.540/SP Rel. Min. Laurita Vaz j. 12.04.11

e HC 156.586/SP Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho j. 27.04.10). Outrossim, especificamente quanto aos guardas civis, incide a inteligência da Lei n. 13.022/14, que amplia a restrita interpretação que se havia do art. 144, §8º, da Constituição Federal, dando-lhes, dentre outras competências específicas, as funções de colaboração na apuração penal e na defesa da paz social. Logo, as Guardas Municipais (guardas civis) estão investidas na incumbência da garantia da paz social, atuando na prevenção da prática de crimes, podendo, inclusive, atuar de forma a impedir a sua ocorrência, ou no caso de flagrante, conferir meios para subsidiar a apuração do fato criminoso. Precedentes do STJ (HC 290.371/SP Rel. Min. Moura Ribeiro j. 27.05.14; RHC Voto n. 7.282 - Apelação n. 0083644-94.2014.8.26.0050 4 45.173/SP Rel. Min. Jorge Mussi j. 26.05.14 e HC 109.105/SP Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima j. 23.02.10). 5. Concurso de agentes e rompimento de obstáculo. As qualificadoras previstas no art. 155, §4º, I e IV, do Código Penal, estão presentes, tendo sido atestadas pelas provas produzidas sob o crivo do contraditório, bem como pelo laudo pericial realizado no terreno. 6. Furto tentado. Reconhecimento da tentativa do crime, considerando o "iter criminis" percorrido, sem atingir a tão desejada consumação engendrada pelo agente. 7. Corrupção de menores. Crime formal. Precedentes STF (RHC 111.434/DF 1ª T. Rel. Min. Cármen Lúcia j. 03.04.2012 DJU 17.04.2012; RHC 111.137/DF 1ª T. Rel. Min. Luiz Fux j. 14.02.2012 DJU 15.03.2012; RHC 107.623/DF 2ª T. Rel. Min. Gilmar Mendes j. 26.04.2011 DJU 25.05.2011; RHC 106.364/DF 1ª T. Rel. Min. Ricardo Lewandowski j. 14.12.2010 DJU 11.02.2011). Precedentes STJ (AgRg no Resp 1.371.942/SP 5ª T. Rel. Min. Jorge Mussi j. 28.05.2013 DJU 11.06.2013; AgRg no Resp 1.357.397/DF 6ª T. Rel. Min. Og Fernandes j. 19.03.2013 DJU 05.04.2013; HC 224.770/DF 5ª T. Rel. Min. Laurita Vaz j. 05.03.2013 DJU 12.03.2013; EDcl no AGRg no Resp 1.3412.726/SP 6ª T. Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura j. 20.11.2012 DJU 27.11.2012; AgRg no Resp 1.254.739/RS 5ª T. Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze j. 13.03.2012 DJU 29.03.2012; HC 203.036/DF 5ª T. Rel. Min. Gilson Dipp j. 27.09.2011 DJU 14.10.2011) e Súmula n. 500 do STJ. 8. Inexistência de "bis in idem" entre a qualificadora do furto e o delito de corrupção de menor. Bens jurídicos diferentes. 9. Corrupção de menores. Concurso Formal. Precedentes da 3ª Câmara de Direito Criminal do TJSP (Ap. Crim. n. 0004368-12.2014.8.26.0083 Rel. Des. Geraldo Wohlers 3ª Câmara de Direito Criminal j. 02.08.2016 - Dje. 03.08.2016; Ap. Crim. n. 0004402-29.2014.8.26.0554 Rel. Des. Luiz Antônio Cardoso 3ª Câmara de Direito Criminal j. 26.07.2016 Dje. 26.07.2016; Ap. Crim. n. 0002644-78.2015.8.26.0554 Rel. Des. Cesar Mecchi Morales - 3ª Câmara de Direito Criminal j. 19.07.2016 Dje 19.07.2016; Ap. n. 0008044-72.2011.8.26.0438 Rel. Des. Ruy Alberto Leme Cavaleiro - 3ª Câmara de Direito Criminal j. 20.10.2015 Dje. 22.10.2015 e Ap. Crim. n. 3006254-22.2013.8.26.0344 - Rel. Des. Luiz Toloza Neto - 3ª Câmara de Direito Criminal - j. 24.03.2015 - Dje. 25.03.2015). A propósito, ressalvo a minha posição, porque a Colenda 3ª Câmara de Direito Criminal assentou o entendimento que entre os dois crimes, como no caso em tela, aplica-se a regra do concurso formal, nada obstante, para mim, haver-se-ia de reconhecer o concurso material entre o crime de furto e o crime de corrupção de menor. Assim, com arrimo no princípio da colegialidade, e a fim de racionalizar o julgamento das apelações criminais, adiro ao entendimento prevalente da Câmara julgadora e reconheço o concurso formal entre os crimes, anotando-se que este não representa o meu entendimento, que é aquele que reconhece o concurso material entre os crimes de que se está a tratar. 10. Inexistência de "bis in idem" entre a qualificadora do furto e o delito de corrupção de menor. Bens jurídicos diferentes. 11. Dosimetria da pena alterada. 12. Pena-base do crime de corrupção de menor fixada no mínimo legal. 13. Pena-base do crime de furto fixada no mínimo e mantida por ausência de recurso Ministerial. 14. Inviabilidade de redução abaixo do piso legal pela atenuante da menoridade relativa (Súmula n. 231, do STJ). 15. Reconhecimento do concurso formal entre os crimes de furto e corrupção de menor que levaram à diminuição da pena. 16. Regime aberto mantido. 17. Réu que fez jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, porque preencheu os requisitos legais do art. 44, do Código Penal. 18. Recurso parcialmente provido. (Apelação - 0083644-94.2014.8.26.0050 - Comarca de São Paulo - 3ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Dje 14/11/2017).

Sendo assim, e considerando as provas dos autos, restou demonstrada a qualificadora prevista no artigo 155, § 4º, inciso I, do Código Penal.

Do Concurso de Agentes:

Conforme os depoimentos prestados na fase policial e confirmados em juízo, restou mais do que demonstrado que dois indivíduos participaram do crime em questão.

O relatório de investigação, com imagens das câmeras de vigilância do local (pág. 33) e o link com imagens das câmeras de vigilância do local (pág. 36), demonstram claramente dois indivíduos adentrando no estabelecimento comercial, com a finalidade de praticarem o furto.

Portanto, pelo menos dois indivíduos participaram do delito em questão.

Com a participação de mais de um furtador houve distribuição de tarefas e tal fato tornou mais fácil e ágil a conduta dos criminosos.

Ressalte-se que o Código Penal adotou a teoria unitária, através da qual todos aqueles que contribuem para a consecução do crime são coautores, não sendo necessária nem mesmo a identificação e prisão de todos os agentes (RTJ, 123/268, 135/1101 e 160/525; RT, 422/301, 545/402, 552/357, 570/315, 624/295, 728/614 e 749/657).

Em caso semelhante, assim decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“Reconhecimento da participação de menor importância - Impossibilidade - Coautoria entre os agentes, com unidade de propósitos em subtrair os bens das vítimas, desempenhando cada um uma função fundamental na consecução do objetivo comum” (Apelação nº 0500047-68.2010.8.26.0000. 15ª Câmara de Direito Criminal. Rel. Ribeiro dos Santos. Julgamento em 29/09/2011).

É de se destacar que:

“A participação do réu no evento delituoso, caracterizada por atividade de inequívoca colaboração material e pelo desempenho de sua conduta, previamente ajustada com os demais agentes, torna-o suscetível de punição penal, eis que, ante a doutrina monista perfilhada pelo legislador, todos os que contribuem para a integração do delito cometem o mesmo crime, pois, em tal hipótese, há unidade de crime e pluralidade de agentes” (RT 726/555);

TJSP: “Quem emprega qualquer atividade para a realização do evento criminoso é considerado responsável pela totalidade dele, segundo a teoria monista que o nosso direito Penal perfilhou” (RT 558/309.).

Sendo assim, restou demonstrada a qualificadora do concurso de agentes, conforme previsto no artigo 155, § 4º, IV do Código Penal.

Do Princípio da Insignificância ou Bagatela:

Pois bem.

Não há dúvidas acerca da autoria e da materialidade do crime em testilha.

Entretanto, pretende a Defesa a absolvição do acusado pugnando pela aplicação do princípio da insignificância ou bagatela.

Ainda que o réu tenha levado apenas algumas moedas, isso não tem o condão de eximir a responsabilidade do réu, pois tal argumento o premiaria por se apoderar de coisa alheia sem a devida permissão. de se alinhar que, como dito pela vítima, vários foram os danos ocasionados em seu imóvel, tendo os furtadores quebrado o vidro de sua porta. Ademais, teve que comprar novamente todas as suas bebidas alcóolicas que estavam no local, o que indica, realmente, seu prejuízo não havendo que se falar em valor irrisório.

Nesse sentido, temos o seguinte julgado:

“Recurso de Apelação Tentativa de Furto Simples Absolvição Sumária sob o fundamento de Crime Impossível Inadmissibilidade A vigilância existente no local dos fatos não torna absolutamente ineficaz o meio empregado pela agente. Sentença absolutória também fundamentada no princípio da insignificância. Falta de amparo legal. O pequeno valor da “res” não tem o condão de eximir de responsabilidade o autor do ilícito. Prosseguimento da ação penal de rigor. Recurso ministerial provido”. (Apelação nº 0040893-63.2012.8.26.0050 Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo Apelado: Cintia Dias Ferreira Comarca: São Paulo - 22ª Vara Criminal Central Voto nº 24.872).

Ademais, o réu possui uma extensa folha de antecedentes criminais, com diversas condenações (pag. 82/91), fato que demonstra seu envolvimento com a criminalidade.

Passo à Dosimetria da Pena:

Réu DEIVID JOSÉ SOARES:

Sopesados os elementos norteadores do artigo 59 do Código Penal, observo que o réu possui MAUS ANTECEDENTES, com condenação anterior por tráfico de entorpecentes, processo n.º 0001245-41.2013.8.26.0309, que tramitou perante a 1ª Vara Criminal de Jundiaí, com trânsito em julgado em 05/11/2014, conforme certidão de objeto e pé (pág. 288/299). Além disso, o delito foi praticado mediante rompimento de obstáculo e concurso de agentes, sendo uma dessas causas suficiente para qualificar o delito, e a outra será considerada como circunstância judicial desfavorável, razão pela qual, majoro a pena em 1/3, resultando em: 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Na segunda fase de aplicação da pena, observo a agravante da REINCIDÊNCIA, conforme certidão de objeto e pé (pág. 288/299), que por si só autoriza a majoração da pena em pelo menos 1/6, no entanto, verifico que o réu é REINCIDENTE ESPECÍFICO (com condenação anterior por furto, processo n.º 1507382-86.2018.8.26.0309, que tramitou perante a 2ª Vara Criminal de Jundiaí, com trânsito em julgado em 05/03/2020), fato que agrava ainda mais a situação. Entretanto, o réu CONFESSOU a prática do crime, assim, ao invés de majorar a pena em 1/3, faço a majoração em 1/6, resultando em: 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

No caso em tela, em que o réu já foi punido por um crime, voltar a delinquir, já é bastante grave, fato que justifica a agravante de reincidência. Porém, tornar a cometer a mesma infração que já cometera anteriormente mostra maior recalcitrância, autorizando a aplicação de maior fração de aumento pela reincidência.

Neste sentido FRANCESCO CARNELUTTI que ao comentar a reincidência afirma que “atribui a lei particular importância quando se comete o novo delito depois da condenação pelo delito anterior; em tal caso o novo delito demonstra insensibilidade do réu à condenação e, eventualmente, também o castigo”. Continua CARNELUTTI, comentando as disposições do Código Penal Italiano, que “a reincidência se agrava: a) se o novo delito é da mesma índole que o delito anterior: art. 99, n. 1, Cód. Penal; art. 101, Cód. Penal; a chamada reincidência específica”.

Consigne-se que, segundo JOSÉ FREDERICO MARQUES, “na reincidência específica, estabelece-se a ligação entre dois ou mais crimes praticados pelo agente, não só quando violado, em todos eles, o mesmo dispositivo legal, mas também quando outros fatores de homogeneização possam ser encontrados mostrando que 'os crimes são da mesma natureza”.

É a orientação do Supremo Tribunal Federal de que o aumento pela reincidência específica seja maior que aquele determinado pela reincidência genérica.

“PENAL E PROCESSUAL PENAL - HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. DELITO DE ESTELIONATO. ART. 171, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. PRESENÇA DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA, NO CASO, ESPECÍFICA. MAJORAÇÃO DA PENA BASE ACIMA DE 1/6. ADMISSIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE, ADEMAIS, DE INGRESSAR-SE, NESTA SEDE, NOS CRITÉRIOS EMPREGADOS PARA A DOSIMETRIA DA PENA, SALVO FLAGRANTE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. I - O habeas corpus, ressalvadas hipóteses excepcionais, não pode servir para a correção da dosimetria da pena imposta pelo magistrado, mormente se observadas as determinações legais pertinentes ao sistema trifásico de cálculo. II - Ausência de limitação legal quanto ao aumento da pena acima da fração mínima. III - A reincidência específica é agravante que sempre determina a exacerbação da pena, inclusive em maior grau do que a recidiva genérica, por evidenciar que o réu persiste na senda do crime. IV - Individualização da pena que, no caso, não desbordou dos lindes da razoabilidade e proporcionalidade. V - Ordem denegada”. (HC 101918/MS – Mato Grosso do Sul, Ministro Relator: Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, Julgamento: 11/05/2010).

A jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pelo maior aumento em razão da reincidência específica.

“A dosimetria é uma operação lógica, formalmente estruturada, e acordo com o princípio da individualização da pena. Tal procedimento envolve profundo exame das condicionantes fáticas, sendo, em regra, vedado revê-lo em sede de habeas corpus. É 43 Ob.cit. p. 91. 44 Tratado de Direito Penal 1ª ed. Campinas: Millenium 2000 v. III p. 126. 45 STF HC nº 101918/MS rel. Min. Ricardo Lewandowski j. 11/05/2010. permitido ao julgador mensurar com discricionariedade o quantum de aumento da pena a ser aplicado, desde que seja observado o princípio do livre convencimento motivado. Na espécie, o julgado é claro em reconhecer a reincidência específica do paciente, fato que justifica o incremento da pena em 1/3 (um terço)”.

Logo, tratando-se de reincidência específica, mesmo única, impõe-se tratamento diferenciado. Como o entendimento pacífico que uma única reincidência exaspera a pena de 1/6, por ser específica impõe-se o aumento de 1/3.

Ausentes outras agravantes ou atenuantes, causas de aumento ou de diminuição da pena, esta se torna definitiva.

Do Regime Inicial de Cumprimento da Pena:

Considerando que o réu é REINCIDENTE e portador de MAUS ANTECEDENTES, conforme certidão de objeto e pé de pág. 288/299, nos termos artigo 33, § 3º, do Código Penal, iniciará o cumprimento da pena no regime FECHADO.

Da Pena Pecuniária:

O valor do dia-multa deverá ser arbitrado em seu mínimo legal, já que ausentes elementos que pudessem majorá-lo.

Não há que se falar na não aplicação da pena de multa, sob a alegação de que o réu é beneficiário da justiça gratuita, eis que a pena de multa está prevista no

preceito secundário do tipo penal e fora estabelecida de acordo com a dosimetria da reprimenda corporal e ainda no mínimo legal, afigurando-se legítima e sem qualquer vício.

Nesse sentido:

Ementa: Tráfico de entorpecentes – Prisão em flagrante – Apreensão de quantidade razoável de crack – Depoimentos dos policiais coerentes e sem desmentidos – Responsabilidade do acusado comprovada – Condenação mantida; Tráfico de entorpecentes – Plena indicação de que o réu se dedica a atividades ilícitas e está ligado a organização criminosa – Redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 – Inaplicabilidade – Multa – Pena prevista no preceito secundário do tipo de tráfico de entorpecentes e estabelecida de acordo com a dosimetria da reprimenda corporal e no mínimo legal, afigurando-se legítima e sem qualquer vício – Recurso improvido (Apelação Criminal n.º 0001590-39.2017.8.26.0544 – da 11ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo –Relator: Alexandre Almeida – Julgamento: 08/04/2021).

Do Dispositivo:

Diante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal que o Ministério Público move em face de DEIVID JOSÉ SOARES, já devidamente qualificado, para o fim de CONDENÁ-LO à pena privativa de liberdade de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicialmente no FECHADO, bem como, para CONDENÁ-LO ao pagamento de prestação pecuniária no valor equivalente a 15 (quinze) dias-multa, em seu valor mínimo legal, como incurso nas sanções do artigo 155, § 4º, incisos I e IV, do Código Penal.

Da Prisão Preventiva:

Dada a necessidade de resguardo da ordem pública, assim como, para garantia de aplicação da lei penal, decreto a prisão do requerido DEIVID JOSÉ SOARES. EXPEÇA-SE O MANDADO.

Embora o Supremo Tribunal Federal tenha declarado a constitucionalidade do artigo 283 do Código de Processo Penal, na ADC 43, 44 e 54, em 07 de novembro de 2019, prevendo o esgotamento de todas as possibilidades de recurso (trânsito em julgado da condenação), para o início de cumprimento da pena, verifica-se que no caso em tela estão previstos os requisitos para a decretação da prisão preventiva, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, para fins de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

Ademais, o réu possui uma extensa folha de antecedentes criminais (pág. 288/299), demonstrando sua destinação para a criminalidade há anos.

Frise-se que é imperiosa a decretação da custódia do réu, com o fim de garantir a aplicação da lei penal e preservar a coletividade contra pessoas potencialmente perigosas.

Quem enverada para prática desses tipos de criminalidade, indisfarçavelmente tem personalidade deturpada, causadora de risco à ordem pública.

A doutrina afirma que:

“As causas enumeradas no art. 312 são suficientes para a decretação da custódia cautelar de indiciado ou réu. O fato de o agente ser primário, não ostentar antecedentes e ter residência fixa não o levam a conseguir um alvará permanente de impunidade, visto que essa tem outros fundamentos. A garantia da ordem pública e da ordem econômica, bem como a conveniência da instrução criminal e do assecuramento

da aplicação da lei penal fazem com que o juiz tenha base para segregar de imediato o autor da infração penal grave" (Guilherme de Souza Nucci, Código de Processo Penal Comentado, editora RT, 9ª edição, p.635).

Dos Efeitos da Condenação:

Custas ex lege.

Após o trânsito em julgado, lance(m)-se o(s) nome(s) do(s) réu(s) no rol dos culpados.

Arbitro em favor do(a) advogado(a) conveniado(a) honorários na forma do convênio vigente. Oportunamente expeça-se a certidão.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Vinhedo, 20 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA

Certifico que, na data inserida no sistema informatizado, foi publicada em cartório a r. Sentença. O escr.